РЕКЛАМА

Дело № 1-2075/2021

Номер дела: **1-2075/2021**

УИН: **14RS0035-01-2021-021954-12**

Дата начала: **20.10.2021**

Дата рассмотрения: **16.12.2021**

Суд: **Якутский городской суд Республики Саха (Якутия)**

Судья: **Протопопова Елена Андреевна**

Статьи УК: **158**

Стороны по делу (третьи лица)

Вид лица	Лицо	Перечень статей	Результат
Защитник (адвокат)	Парфенова А.В.		
ПРОКУРОР	Максимов А.Г.		
	Горошко Любовь Леонтьевна	Статьи УК: 158	ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ приговор

Движение дела

Наименование события	Результат события	Основания	Дата
Регистрация поступившего в суд дела			20.10.2021
Передача материалов дела судье			20.10.2021
Решение в отношении поступившего уголовного дела	Назначено судебное заседание		18.11.2021
Судебное заседание	Объявлен перерыв		30.11.2021
Судебное заседание	Заседание отложено	неявка в судебное заседание ПОДСУДИМОГО по болезни	01.12.2021
Судебное заседание	Суд удалился в совещательную комнату для постановления приговора		15.12.2021
Судебное заседание	Постановление приговора		16.12.2021

Приговор

№ 1-2075/2021 КОПИЯ

14RS0035-01-2021-021954-12

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

город Якутск 16 декабря 2021 года

Якутский городской суд Республики Саха (Якутия) в составе:

председательствующего судьи Протопоповой Е. А. единолично,

при секретарях судебного заседания Кузьминой А. П., Оконешникова П. И.,

с участием государственных обвинителей Максимова А. Г., Степанова А. Н.,

защитника - адвоката Парфеновой А. В.,

подсудимой Горошко Л. Л.

рассмотрел в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

Горошко Л.Л., ____ года рождения, уроженки ____, гражданки ___, ___, со ___, ___, не имеющей ___, ___, ___, зарегистрированной и проживающей по адресу: ____, мера пресечения - подписка о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ

у с т а н о в и л:

Горошко Л. Л. совершила кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счёта, при следующих обстоятельствах.

____2021 в период времени с 10:59 часов до 12:13 часов Горошко Л. Л. находясь на участке местности с географическими координатами ___, расположенном по ____, нашла банковскую карту ___ с банковским счетом №, открытом в ___ по адресу: ____, на имя несовершеннолетнего Г.М.С., ____ года рождения, и распорядившись найденной банковской картой, решила совершить тайное хищение денежных средств с банковского счета № ___, открытом в ___ по адресу: ____ на имя несовершеннолетнего Г.М.С. Во исполнение преступного умысла, направленного на тайное хищение денежных средств, находящихся на банковском счете № ___, открытом на имя несовершеннолетнего Г.М.С. ____2021 в период времени с 12:13 часов до 13:25 часов Горошко Л. Л. находясь на территории ____, умышленно, из корыстных побуждений, с целью тайного хищения чужого имущества, путем свободного доступа, с помощью банковской карты ___ с услугой бесконтактной оплаты, совершила 10 операций путем прикладывания банковской карты к платежным терминалам для оплаты товаров на общую сумму 7 117 рублей 45 копеек с банковского счета № ___, открытого в ___ по адресу: ____ на имя несовершеннолетнего Г.М.С., а именно:

- ____2021 около 12:18 часов находясь в помещении магазина по адресу: ____, совершила операцию по оплате покупки в размере 105 рублей;

- ____2021 около 12:23 часов находясь в помещении магазина по адресу: ____, совершила операцию по оплате покупки в размере 713 рублей 85 копеек;

- ____2021 около 12:24 часов находясь в помещении магазина по адресу: ____, совершила операцию по оплате покупки в размере 764 рубля 21 копейка;

- ____2021 около 12:31 часов находясь в помещении магазина по адресу: ____, совершила операцию по оплате покупки в размере 325 рублей;

- ____2021 около 13:03 часов находясь в помещении магазина по адресу: ____, совершила операцию по оплате покупки в размере 1 000 рублей;

- ____2021 около 13:05 часов находясь в помещении магазина по адресу: ____, совершила операцию по оплате покупки в размере 2 125 рублей 29 копеек;

- ____2021 около 13:07 часов находясь в помещении магазина по адресу: ____, совершила операцию по оплате покупки в размере 360 рублей;

- ____2021 около 13:08 часов находясь в помещении магазина по адресу: ____, совершила операцию по оплате покупки в размере 720 рублей;

- ____2021 около 13:19 часов находясь в помещении магазина по адресу: ____, совершила операцию по оплате покупки в размере 1 000 рублей;

- ____2021 около 13:20 часов находясь в помещении магазина по адресу: ____, совершила операцию по оплате покупки в размере 4 рубля 10 копеек.

Таким образом, ____2021 в период времени с 12:13 часов до 13:25 часов Горошко Л. Л., из корыстных побуждений, умышленно, тайно похитила с помощью банковской карты ____ с подключенной услугой бесконтактной оплаты, путем прикладывания банковской карты к платежным терминалам для оплаты товаров, денежные средства с банковского счета № ___, открытого в ___ по адресу: ____ на имя несовершеннолетнего Г.М.С., причинив последнему значительный материальный ущерб в размере 7 117 рублей 45 копеек. Похищенными денежными средствами Горошко Л.Л. распорядилась по своему усмотрению.

Подсудимая Горошко Л.Л. в судебном заседании вину полностью признала, в содеянном раскаялась. В соответствии со ст. 51 Конституции РФ отказалась от дачи показаний.

В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ оглашены показания Горошко Л. Л., данные в ходе предварительного следствия.

В качестве подозреваемой Горошко Л. Л. вину признала полностью, в содеянном раскаялась и пояснила, что ____ 2021 года она ехала в автобусе № в сторону ____. Приехав на остановку «___», вышла, перешла через переход и направилась в магазин «___». Когда перешла переход, она обнаружила на земле карту темно-зеленого цвета. Подняла карту и увидела, что это банковская карта ___ с бесконтактным способом оплаты. Подобрала карту и пошла в магазин «___», где решила купить сметану на общую сумму около 100 рублей. Она решила расплатиться найденной картой, приложила к устройству, операция прошла успешна. После чего она поняла, что на карте имеются денежные средства. После магазина «___» она пошла в магазин «___», где также расплатилась найденной банковской картой. В магазине «___» она купила мясо говядины, фарш, колбаски, масло, пельмени. Потом через некоторое время, когда она расплачивалась найденной картой, операция не прошла, так как карту заблокировали. После чего она вышла из магазина и выкинула карту в мусорный бак, расположенный рядом с магазином «___». Примерно через 3 дня после того, как она нашла карту, ей позвонила ее дочь Н. и сказала, что она увидела ее в социальной сети и ее ищут. Потом к ней домой приехали сотрудники полиции и сказали, что ее сняли на камеру в магазине, как она расплачивалась найденной картой. После чего ее отвезли в отдел полиции для дачи объяснений, где она обо всем рассказала. Подтвердила совершение 4-х операций в

магазине «___» и 6 операций в магазине «___» на общую сумму 7 117 рублей 45 копеек (л.д. 81-84).

В качестве обвиняемой Горошко Л. Л. вину признала, в содеянном раскаялась и пояснила, что ____2021 нашла банковскую карту ___, после чего направилась в магазин «___», где совершила 4 операции по оплате покупок с помощью найденной банковской картой на сумму 105 рублей, 713 рублей 85 копеек, 764 рубля 21 копейка, 325 рублей. После магазина «___» она направилась в магазин «___» и совершила 6 операций по оплате покупок с помощью найденной банковской картой на сумму 1 000 рублей, 2 125 рублей 29 копеек, 360 рублей, 720 рублей, 1 000 рублей, 4 рубля 10 копеек. Указанные магазины расположены неподалеку друг от друга в ____. После магазина «___» она выбросила банковскую карту в мусорную урну рядом со входом и направилась домой с купленными продуктами. Ущерб в размере 7 117 рублей 45 копеек она возместила потерпевшему (л.д. 106-109).

Подсудимая Горошко Л.Л. в судебном заседании оглашенные показания подтвердила.

В соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания несовершеннолетнего потерпевшего, законного представителя потерпевшего и свидетелей, данные в ходе предварительного следствия.

Потерпевший несовершеннолетний Г.М.С. показал, что у него имеется банковская карта ___ №, открытая на его имя. Данную карту он перевыпустил в ___ 2021 года. Во время летних каникул он подрабатывал в магазине «___» грузчиком. За ___ месяц он получил зарплату в размере 12 000 рублей наличными, в конце августа через банкомат положил деньги на свою карту. Часть денежных средств потратил на свои нужды. ____ в 08:30 час. он пошел в школу, в это время его банковская карта находилась в маленьком кармане снаружи рюкзака. Он учился до 10:40 часов, потом вместе с одноклассниками направился в сторону дома, они шли по ____, потом пошли по ____. Зашли в магазин «Больше меньше» по ____, где он купил сок за 56 рублей, при этом он расплачивался своей картой. После оплаты карту положил обратно во внешний карман рюкзака. Вышли из магазина и разошлись по домам. Он пошел по ____ и ____, где расположен магазин «Руслан», где предполагает проходя мимо магазина «___», он выронил карту. Пришел домой, ему написали, что ему выдали премию, надо было пойти и забрать, он поехал в магазин «___», расположенный по адресу: ____. В 14:20 часов зашел в мобильное приложение «___» через свой сотовый телефон и обнаружил, что были произведены различные оплаты в магазине «___» и «___» на общую сумму 7 117 рублей 45 копеек. Он сообщил маме, после чего обратились в полицию. Он свою карту никому не передавал и не разрешал проводить операции по оплате товаров (л.д. 58-61).

Потерпевший несовершеннолетний Г.М.С. показал, что ____2021 в 10:59 часов совершил покупку на сумму 56 рублей в магазине «___» по адресу: ____. После покупки он положил карту в боковой карман своего рюкзака, где нет замка, карман в открытом виде. Уверен, что карта выпала из бокового кармана рюкзака. После последней покупки, где-то через час, когда он находился дома, он зашел с помощью своего сотового телефона марки «Poco F3» со вставленной в него сим-картой «___» № в приложение ___, где обнаружил совершение 10 операций банковской картой. Первая операция совершена ____2021 в 12 часов 18 минут на сумму 105 рублей в магазине с названием «___», данный магазин расположен по адресу: ____ Далее ____2021 в 12 часов 23 минуты на сумму 713 рублей 85 копеек в магазине «___», ____2021 в 12 часов 24 минуты на сумму 764 рубля 21 копейка «___», ____2021 в 12 часов 31 минуту на сумму 325 рублей «___». Затем операции совершены в магазине с названием ___ по адресу: ____. ____2021 в 13 часов 03 минуты на сумму 1 000 рублей, ____2021 в 13 часов 05 минут на сумму 2 125 рублей 29 копеек, ____2021 в 13 часов 07 минут на сумму 360 рублей, ____2021 в 13 часов 08 минут на сумму 720 рублей, 11.09.2021 в 13 часов 19 минут на сумму 1 000 рублей, 11.09.2021 в 13 часов 20 минут на сумму 4 рубля 10 копеек. Уведомления с приложения ___ либо с номера 900 у него выключены, то есть после совершения операции к нему не поступают уведомления. Поэтому он обнаружил операции, совершенные не им, только после того, как зашел в приложение ___, где-то в обеденное время и заблокировал. Операции, совершенные в магазине «___», показывают московское время, а в магазине ___ показывает местное якутское время. Банковская карта ___ зеленого цвета с № на имя ___, привязана к счету № открытому в ___ по адресу: ____ ____ 2019 года. В момент, когда он совершил последнюю операцию покупки,

на счете банковской карты находилось 7 660 рублей 74 копейки. Ущерб в сумме 7 117 рублей 45 копеек для него является значительным, поскольку он школьник, денежные средства заработал сам в период летних каникул (л.д. 66-72).

Законный представитель несовершеннолетнего потерпевшего Г.С.М. показал, что Г.М.С. приходится ему сыном, учится ___, успеваемость в школе хорошая. Взаимоотношения в семье хорошие, доверительные. ____2021 днем примерно в 14 часов Г.М.С. сообщил маме, что потерял банковскую карту ___, данной картой совершены операции в магазине «___» и «___», расположенных в ____. Он сразу заблокировал карту, сообщил, что всего было 10 операций на общую сумму 7117 рублей 45 копеек. Возможно банковская карта выпала из кармана рюкзака, когда возвращался домой. Супруга с сыном обратились в ОП № 3 МУ МВД России «Якутское» и написали заявление по факту кражи денежных средств с банковской карты. Его сыну причинен материальный ущерб на сумму 7 117 рублей 45 копеек, что является для него значительным ущербом, так как он школьник, денежные средства заработал своими силами во время летних каникул. Банковская карта не представляет ценности для сына. В последующем, сотрудники полиции, просмотрев видеозаписи из магазина, установили женщину, которая совершала покупки банковской картой сына. В магазина «___» попросили у продавца чеки операций, совершенные с помощью банковской картой сына. Продавец выдала 4 чека с операциями, которые совпадали с историей операций в приложении ___, установленном в сотовом телефоне сына (л.д. 134-136).

Свидетель В. показал, что является сотрудником полиции, ____2021 он в составе группы СОГ заступил на суточное дежурство. В ДЧ ОП № 3 МУ МВД России «Якутское» поступило заявление от Г. о том, что ее сын Г.М.С. потерял банковскую карту и с помощью карты произведены операции. По данному факту группа СОГ выезжала на место происшествия в 17 часов в магазин «___», расположенный в ____. В магазине «___» было установлено видеонаблюдение, в ходе осмотра которого была изъята видеозапись, где женщина славянской внешности на вид 60-65 лет расплачивалась банковской картой, совершая покупки. Также была опрошена продавец, которая показала чеки операций, совершенных женщиной. Видеозапись изъята в ходе ОМП следователем. Чеки он сфотографировал на свой телефон, поскольку продавец отказала их выдать. В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлена подозреваемая Горошко Л. Л. (л.д. 113-115).

Свидетель Г. показала, что Г.М.С. приходится ей сыном. ____2021 около 14 часов она с сыном находилась дома. Г.М.С. сообщил, что потерял свою банковскую карту ___ и кто-то совершил 10 операций его банковской картой бесконтактным способом на общую сумму 7 117 рублей 45 копеек в магазине «___» и «___». Г.М.С. заблокировал карту. Они написали заявление в ОП № 3 МУ МВД России «Якутское». Через несколько дней сообщили, что картой расплачивалась женщина славянской внешности. Банковская карта принадлежит ее сыну Г.М.С., банковский счет открыт на его имя. Похищенные денежные средства сын заработал сам на летних каникулах (л.д. 128-133).

Свидетель К. показала, что в магазине «___» работает продавцом. ____2021 после 12 часов, точное время не помнит, в магазин «___» зашла женщина по имени Л.Л., которая проживает в ____. В тот день она купила продукты на общую сумму примерно 2000 рублей, расплачивалась банковской картой несколько раз путем бесконтактного способа оплаты, приложив карту в устройство (л.д. 116-121).

Свидетель С. показала, что в магазине «___» работает продавцом-кассиром. ____2021 после 13 часов в магазин «___» зашла женщина по имени Л.Л., она ее знает, так как она проживает в мкр____. В магазине она покупала продукты питания, расплачивалась банковской картой несколько раз на общую сумму примерно 5 000 рублей (л.д. 122-127).

Свидетель А. показал, что они вместе с Горошко Л. Л. проживают 7 лет. Официально брак не регистрировали. Проживают вдвоем по адресу: ____. Она на учете нигде не состоит, ранее к уголовной ответственности не привлекалась. По характеру спокойная, перенесла три инсульта, в связи с этим оформили инвалидность. Отношения в семье хорошие. Спиртными напитками не злоупотребляет. В период с ____ 2021 года он лежал в больнице в связи с

переломом ключицы. ____2021 он пришел домой, Л.Л. рассказала ему, что нашла банковскую карту и расплатилась ею в магазинах, купила продукты. Он был в недоумении, сказал ей, что надо было выкинуть карту и не пользоваться ею, так как везде камеры. Через несколько дней ее вызвали сотрудники полиции. В отделе полиции он узнал, что ее зафиксировала камера магазина. Узнал, что она расплачивалась найденной картой в магазине «___» (л.д. 110-112).

Кроме того, вина Горошко Л. Л. подтверждается исследованными письменными материалами уголовного дела.

Заявлением Г. от ____2021 с просьбой принять меры в отношении неустановленного лица, которое ____ 2021 года находясь в ____, тайно путем совершения покупок пластиковой карты ___ принадлежащей её сыну Г.М.С. похитило денежные средства в размере 7 117 рублей 45 копеек (л.д. 10).

Протоколом осмотра места происшествия с фототаблицей от ____2021, которым осмотрено помещение магазина «___» по адресу: ____, изъят CD-R диск с видеозаписью камеры видеонаблюдения (л.д. 18-25).

Протоколом осмотра места происшествия с фототаблицей от ____2021, которым осмотрено помещение магазина «___» по адресу: ____ (л.д. 27-32).

Протоколом осмотра места происшествия с фототаблицей от ____2021, которым осмотрен участок местности с географическими координатами ___., расположенный по ____ (л.д. 33-38).

Выпиской по счету № на имя Г.М.С., за период с ____2021 по ____2021, где отображено 10 операций на сумму 7 117 руб. 45 коп. (л.д. 63).

Протоколом проверки показаний на месте подозреваемой Горошко Л. Л. с фототаблицей от ____2021, в ходе которого подозреваемая Горошко Л. Л. пояснила обстоятельства совершения преступления (л.д. 86-98).

Протоколом выемки с фототаблицей от ____2021, в ходе которого произведена выемка у несовершеннолетнего потерпевшего Г.М.С. изъят сотовый телефон «Poco F3» черного цвета (л.д. 138-142).

Протоколом выемки от ____2021, в ходе которого произведена выемка у законного представителя несовершеннолетнего потерпевшего Г.С.М. чеков по операций из магазина «___» в количестве 4 штук (л.д. 145-149).

Чеки по операциям от ____2021 в количестве 4-х штук на сумму 764 руб. 21 коп., 713 руб. 85 коп., 325 руб., 105 руб. (л.д. 150).

Протоколом выемки от ____2021, в ходе которого произведена выемка у свидетеля В. фотографий чеков операций в количестве 6 штук на 1 л. бумаги формата А4 (л.д. 152-156).

Протоколом осмотра предметов и документов от ____, которым осмотрены CD-R диск с видеозаписью магазина «___», сотовый телефон «Poco F3» черного цвета, чеки операций из магазина «___», фотографии чеков операций в количестве 6 штук. Постановлением предметы и документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (л.д. 158-162).

Все вышеперечисленные материалы уголовного дела, исследованные судом, соответствуют требованиям УПК РФ и являются допустимыми доказательствами, суд придает им доказательственное значение, они собраны без нарушения УПК РФ, суд их признает достоверными, так как они согласуются с оглашенными показаниями подозреваемой и обвиняемой Горошко Л. Л., показаниями потерпевшего, законного представителя потерпевшего, свидетелей. Исследованные в судебном заседании доказательства суд признает относимыми к рассматриваемому судом уголовному делу.

Анализ всех вышеприведенных показаний, а также материалов уголовного дела, то есть доказательств в своей совокупности подтверждает, что именно Горошко Л. Л. совершила преступление при обстоятельствах, установленных в суде и указанных в описательной части приговора. Исследованные доказательства суд признает достаточными для признания Горошко Л. Л. виновной в совершении инкриминируемого преступления. Давая юридическую оценку действиям подсудимой, суд исходит из того, что Горошко Л. Л. из корыстных побуждений, умышленно тайно похитила денежные средства с банковского счёта Г.М.С. путем оплаты покупок бесконтактным способом с использованием банковской карты потерпевшего, с причинением значительного ущерба на сумму 7 117 рублей 45 копеек.

Действия Горошко Л. Л. суд квалифицирует по п. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ как кража, то есть тайное хищение чужого имущества, с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счёта.

Изучена личность подсудимой Горошко Л. Л., ранее не судима, не состоит в зарегистрированном браке, имеет троих совершеннолетних детей, не трудоустроена, пенсионер по возрасту, инвалид II группы, на наблюдении в психоневрологическом и наркологическом диспансерах не состоит, по месту жительства характеризуется положительно.

С учетом данных об отсутствии у Горошко Л. Л. каких-либо психических заболеваний, на наблюдении в психоневрологическом диспансере не состоит, её адекватного поведения в судебном заседании, суд приходит к выводу, что подсудимая Горошко Л.Л. осознавала фактический характер и общественную опасность своих действий, в связи, с чем подлежит наказанию за совершенное преступление.

При назначении вида и меры наказания в качестве смягчающих наказание обстоятельств в соответствии со ст. 61 УК РФ суд признает: полное признание вины и раскаяние в содеянном в ходе предварительного следствия и в судебном заседании, ранее не судима, впервые привлекается к уголовной ответственности, состояние здоровья, наличие ___, ___, статус ___, наличие совершеннолетнего сына ___, его состояние здоровья и оказание ему помощи, наличие ___, положительные характеристики, принесение извинений потерпевшему, отсутствие претензий у потерпевшего, примирение с потерпевшим, добровольное возмещение имущественного ущерба п. "к" ч. 1 ст. 61 УК РФ, активное способствование раскрытию и расследованию преступления п. "и" ч. 1 ст. 62 УК РФ, выразившееся в деятельной, энергичной помощи виновного по выяснению обстоятельств им содеянного, даче правдивых и полных показаний, способствующих расследованию преступления.

Данных, подтверждающих наличие иных смягчающих наказание обстоятельств, стороны не представили. Ходатайств об объявлении перерыва в судебном заседании для представления суду сведений о наличии иных смягчающих наказание обстоятельств, не заявлено.

Отягчающих наказание обстоятельств согласно ст. 63 УК РФ суд не установил.

При назначении наказания в соответствии со ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ, суд учитывает обстоятельства, характеризующие личность подсудимой, а также обстоятельства совершения, тяжесть, характер и степень общественной опасности данного преступления, личность виновной, наличие смягчающих наказание обстоятельств, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, влияние назначенного наказания на исправление подсудимой и на условия жизни ее семьи, принципы законности, справедливости, гуманизма и индивидуализации наказания.

Санкция ч. 3 ст. 158 УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа, принудительных работ, лишения свободы. Согласно ч. 7 ст. 53.1. УК РФ принудительные работы не назначаются инвалидам второй группы. Суд считает возможным назначать Горошко Л. Л. наименее строгий вид наказания в виде штрафа, с применением ст. 64 УК РФ, принимая во внимание обстоятельства совершенного преступления, личность подсудимой, совокупность смягчающих наказание обстоятельств полное признание вины и раскаяние в

содеянном в ходе предварительного следствия и в судебном заседании, ранее не судима, впервые привлекается к уголовной ответственности, состояние здоровья, наличие ___, ___, статус ___, наличие совершеннолетнего сына ___, его состояние здоровья и оказание ему помощи, наличие пожилого сожителя, положительные характеристики, принесение извинений потерпевшему, отсутствие претензий у потерпевшего, примирение с потерпевшим, добровольное возмещение имущественного ущерба, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, поведение Горошко Л. Л. после совершения преступления, указанные обстоятельства по мнению суда существенно уменьшают степень общественной опасности преступления.

Потерпевший несовершеннолетний Г.М.С. и законный представитель потерпевшего Г.С.М. претензий к Горошко Л. Л. не имеют, материальный ущерб возмещен добровольно в ходе предварительного следствия, то есть устранены последствия преступления. Горошко Л. Л. вину полностью признала и раскаялась в содеянном в ходе предварительного следствия и в судебном заседании, совершила преступление в ___, ранее не судима, положительно характеризуется, принесла извинения потерпевшему и его законному представителю, отсутствуют претензии у потерпевшего и законного представителя потерпевшего, активно способствовала раскрытию и расследованию преступления.

Принимая во внимание наличие совокупности смягчающих наказание обстоятельств в отношении подсудимой Горошко Л. Л. таких как полное признание вины, раскаяние в содеянном, пожилой возраст, добровольное возмещение имущественного ущерба, принесение извинений, положительные характеристики, впервые привлекается к уголовной ответственности, суд считает возможным применить ч. 6 ст.15 УК РФ и изменить категорию преступления на менее тяжкую.

В соответствии со статьей 25 УПК РФ суд на основании ходатайства потерпевшего вправе прекратить уголовное дело в отношении лица, обвиняемого в совершении преступления средней тяжести, в случаях, предусмотренных ст. 76 УК РФ, если это лицо примирилось с потерпевшим и загладило причиненный ему вред.

В соответствии со ст. 76 УК РФ лицо, впервые совершившее преступление средней тяжести, может быть освобождено от уголовной ответственности, если оно примирилось с потерпевшим и загладило причиненный потерпевшему вред.

Судом установлено, что ходатайство о прекращении уголовного дела за примирением с потерпевшим Г.М.С. и законным представителем потерпевшего Г.С.М. заявлено потерпевшим и законным представителем потерпевшего добровольно, Горошко Л. Л. впервые совершила преступление средней тяжести и возместила ущерб.

Подсудимая Горошко Л. Л. не возражала против прекращения уголовного дела по нереабилитирующему основанию, все условия, предусмотренные ст. 76 УК РФ соблюдены.

В этой связи ходатайство потерпевшего Г.М.С. и законного представителя потерпевшего Г.С.М. следует удовлетворить, Горошко Л. Л. освободить от отбывания назначенного наказания в связи с примирением с потерпевшим.

Гражданский иск не заявлен.

В соответствии с ч. 6 ст. 132 УПК РФ процессуальные издержки, связанные с оплатой труда адвоката Парфеновой А. В. возместить за счет средств федерального бюджета.

Вещественные доказательства разрешить в порядке ст. 82 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 304, 307-309 УПК РФ, суд

п р и г о в о р и л:

Горошко Л.Л. признать виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ с применением ст. 64 УК РФ назначить наказание в виде штрафа в размере 10 000 рублей.

На основании ч. 6 ст. 15 УК РФ изменить категорию преступления, совершенного Горошко Л. Л., с тяжкой на категорию средней тяжести.

Освободить Горошко Л. Л. от отбывания назначенного наказания на основании ст. 76 УК РФ в связи с примирением с потерпевшим.

Меру пресечения осужденной Горошко Л. Л. подписку о невыезде и надлежащем поведении, оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства: CD-диск, копии чеков, фотографии чеков, документы с операциями и реквизиты счета, хранить в уголовном деле; оригиналы чеков магазина «___», уничтожить.

В соответствии с ч. 6 ст. 132 УПК РФ процессуальные издержки, связанные с участием в уголовном деле адвоката Парфеновой А. В. возместить за счет средств федерального бюджета, о чем вынести отдельное постановление.

Приговор может быть обжалован в Верховный Суд Республики Саха (Якутия) в течение 10 суток со дня провозглашения.

В случае обжалования приговора осужденному разъяснить право заявить ходатайство о своем участии при рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, право поручать осуществление своей защиты избранному защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, право пригласить адвоката по своему выбору, отказаться от защитника, ходатайствовать о назначении другого защитника. Разъяснить, что в случае неявки приглашенного защитника в течение 5 суток, суд вправе предложить пригласить другого защитника, а в случае отказа - принять меры по назначению защитника по своему усмотрению. При получении копий апелляционных жалоб или представления, затрагивающих интересы осужденного, последний в течение 10 суток вправе заявить ходатайство о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий судья п/п Е. А. Протопопова

Копия верна, судья Е. А. Протопопова

Секретарь П. И. Оконешников

Назад к списку

О проекте | Переход на старый сайт

© Павел Нетупский ООО «ПИК-пресс».